

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1190/2542

พนักงานอัยการ จังหวัด ชัยนาท
นาย อุด รหรือดอน เข้มคงพลอง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59

ป.วิ.อ. มาตรา 185, มาตรา 225, มาตรา 227

ผู้เสียหายเบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่ากระสุนปืนลั่นระหว่างที่ผู้เสียหายกับจำเลยแย่งอาวุธปืนกันและเหตุที่ทำให้การต่อพนักงานสอบสวนว่าจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายก็เพราะเกรงว่าจะถูกดำเนินคดีด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ คำเบิกความของจำเลยที่ว่าอาวุธปืนเป็นของผู้เสียหายและระหว่าง ที่จำเลยเข้าแย่งปืนจากผู้เสียหายลั่นขึ้น 1 นัดปรากฏว่า อาวุธปืนของกลางไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงาน ประทับไว้ หากอาวุธปืนดังกล่าวเป็นของผู้เสียหายก็มีเหตุที่จะต้องกล่าวว่า จะถูกดำเนินคดีดังที่เบิกความคำเบิกความของ จำเลยจึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า กระสุนปืน ลั่นระหว่างจำเลยกับผู้เสียหายแย่งอาวุธปืนกัน ไม่ใช่กระสุนปืนลั่น เนื่องจากจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหาย จึงลงโทษจำเลยฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายไม่ได้ การที่จำเลยเอาอาวุธปืนของผู้เสียหายที่นำมาให้ จำเลยดูมาพกไว้ที่เอว เป็นเพียงการพกเล่น ไม่ได้มีเจตนา ครอบครองอาวุธปืนดังกล่าว จึงไม่เป็นความผิดฐานมีอาวุธปืน ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้ความผิดทั้งสองข้อหาจะต้องห้ามฎีกา เมื่อข้อเท็จจริง ฟังได้ว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิด ศาลฎีกาก็มีอำนาจพิพากษา ยกฟ้องโจทก์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185, 215 และ 225

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุประสงค์ ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 80, 91, 288, 297 รับอาวุธปืนและปลอกกระสุนปืนของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุประสงค์ ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ.2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสองเป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ลงโทษฐานพยายามฆ่าผู้อื่น จำคุก 10 ปี ฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุก 1 ปี ฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้าน ทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุก 6 เดือนรวมจำคุก 11 ปี 6 เดือน รับอาวุธปืนและปลอกกระสุนปืนของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า คำให้การรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมและคำเบิกความของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78ลดโทษให้หนึ่งในสามแล้ว คงจำคุกฐานพยายามฆ่า 6 ปี 8 เดือนฐานมีอาวุธปืน 8 เดือน ฐานพาอาวุธปืน 4 เดือน รวม 6 ปี 20 เดือนนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย
ข้อแรกว่า จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายหรือไม่ โจทก์มีผู้เสียหายเบิกความเป็น
พยานว่าขณะผู้เสียหายกับจำเลยนั่งดื่มสุราร่วมกัน จำเลยพูดว่านางใจภรรยาผู้เสีย
หายว่านางใจไปฟ้องนางกิมภรรยาจำเลยว่าจำเลยชอบไปดื่มเหล้ากับผู้เสียหาย ผู้เสีย
หายไม่ได้โต้ตอบ จำเลยชักอาวุธปืนออกจากเอวมายิงผู้เสียหาย 1 นัด ผู้เสียหายเข้า
กอดปล้ำแย่งปืน สักครู่นางใจมาช่วยแยกทั้งสองออกจากกัน และเบิกความตอบ
ทนายจำเลยถามค้านว่า วันเกิดเหตุนายมาโนชและนายสมเจตนั่งดื่มสุราร่วมกับผู้เสีย
หายที่ได้ทุนบ้าน หลังจากนั้นจำเลยจึงไปร่วมนั่งดื่มสุราอีกคนหนึ่ง เมื่อจำเลยไปถึง
นายมาโนชกับนายสมเจตลุกออกจากได้ทุนบ้านผู้เสียหายไป จึงเหลือผู้เสียหายกับ
จำเลยนั่งดื่มสุราร่วมกันอยู่เพียง 2 คนนางใจออกจากบ้านไปที่บ้านน้องสาวระหว่างที่คุ
ยกันนั้นจำเลยพาอาวุธปืนไปด้วยและหยิบอาวุธปืนออกมาอวดผู้เสียหาย ผู้เสียหายจึง
ขอปืนจำเลยดูระหว่างที่ผู้เสียหายดูปืนอยู่จำเลยพูดขึ้นว่า นางใจไปฟ้องนางกิมถึง
เรื่องที่จำเลยเอาเงินไปซื้อสุราเลี้ยงผู้เสียหายเป็นเหตุให้จำเลยถูกนางกิมด่าว่า ผู้เสีย
หายจึงบอกจำเลยว่า นายใจคงไม่พูดเช่นนั้นจำเลยว่าหากนางใจไม่พูดแล้วนางกิมจะ
รู้ได้อย่างไร ผู้เสียหายพูดว่า นางกิมเป็นคนต่อแผล ดอกทองจำเลยจึงชักผู้เสียหาย
หลังจากนั้นมีการกอดปล้ำกันและแย่งอาวุธปืนกันด้วย อาวุธปืนลั่นขึ้น 1 นัด ผู้เสีย
หายจึงร้องเรียกนางใจให้ช่วย เหตุที่ผู้เสียหายให้การต่อพนักงานสอบสวนว่าจำเลย
ใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายก็เพราะเกรงว่าจะถูกดำเนินคดีด้วยและเบิกความตอบโจทก์
ถามถึงว่า ผู้เสียหายให้การต่อพนักงานสอบสวนว่าผู้เสียหายกับจำเลยกอดปล้ำกัน
ก่อนแล้วปืนจึงลั่น ไม่ได้ให้การว่าจำเลยชักอาวุธปืนออกจากเอวยิงผู้เสียหายก่อน
แล้วจึงเข้ากอดปล้ำกันที่พนักงานสอบสวนบันทึกคำให้การของผู้เสียหายไว้เช่นนั้นจึง
ไม่ถูกต้อง นางใจ สนเพือก ภรรยาผู้เสียหายเบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่า
ขณะที่เสียงปืนดังขึ้น พยานอยู่ที่บ้านน้องสาวซึ่งอยู่ห่างไปจากบ้านพยานประมาณ

40 เมตร จึงไม่เห็นว่ามีใครเป็นคนยิงปืนและใครใช้อาวุธปืนยิงผู้ใด พยานเป็นคนเข้าไปแยกผู้เสียหายกับจำเลยให้เลิกกอดปล้ำกัน ทั้งจำเลยและผู้เสียหายต่างก็เมาสุรา อาวุธปืนตกอยู่ที่พื้นดิน นายมาโนช สนเผือกพยานโจทก์อีกปากหนึ่งเบิกความว่า วันเกิดเหตุไปเที่ยวบ้านผู้เสียหาย เมื่อไปถึงพบนายสมเจต ผู้เสียหายและจำเลยนั่งดื่มสุรากันและเบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่าจำเลยเพียงแต่เลิกชายเสื้อให้ดูอาวุธปืนที่พกไว้จำเลยเบิกความเป็นพยานว่า วันเกิดเหตุจำเลยไปดื่มสุรากับผู้เสียหาย ผู้เสียหายขึ้นไปบนบ้านแล้วลงมาพร้อมกับนำอาวุธปืนสั้นมา 1 กระบอกและบอกแก่จำเลยว่าเป็นปืนใหม่ จึงนำมาให้ดู จำเลยกับผู้เสียหายยังคงดื่มสุร่าต่อและจำเลยหยิบปืนมาดู ต่อมานายสมเจตกับนายมาโนชมาร่วมดื่มสุร่าด้วย จำเลยเห็นปืนวางอยู่ จึงหยิบอาวุธปืนมาพกไว้ที่เอว ทำนองเล่นแล้วก็พกไว้ที่เอว ทำนองเล่นแล้วก็พกไว้ หลังจากนายสมเจตและนายมาโนชกลับไปแล้ว นางใจมาบอกจำเลยและผู้เสียหายว่าให้เลิกกินเหล้ากันเถอะ นางก็จะมาด่าพยานอีก จำเลยพูดว่า "กูจ่ายค่าเหล้าเอง" หลังจากนั้นใจออกจากบ้านไป ผู้เสียหายขออาวุธปืนคืนจำเลยคืนให้ผู้เสียหาย ผู้เสียหายวางอาวุธปืนดังกล่าวไว้ใกล้ตัวผู้เสียหาย จำเลยพูดต่อว่าผู้เสียหายที่ให้นางใจมาด่าว่าจำเลยผู้เสียหายบอกว่า "เดี๋ยว กูจัดการเอง" แล้วผู้เสียหายหยิบอาวุธปืนจำเลยพูดต่อว่า "เฮ้ย วางไว้อย่าไปหยิบ" เมื่อผู้เสียหายหยิบอาวุธปืนขึ้นมาจำเลยจึงเข้าไปแย่งปืน ระหว่างนั้นปืนลั่นขึ้น 1 นัด ได้ยินเสียงผู้เสียหายร้องและเห็นเลือดไหลที่ไหล่ซ้ายของผู้เสียหาย จำเลยตกใจจึงลุกขึ้นวิ่งหนีไป และจำเลยเบิกความตอบโจทก์ถามค้านว่า ชั้นสอบสวนจำเลยให้การไว้ปรากฏตามบันทึกคำให้การเอกสารหมาย จ.17 เห็นว่า ผู้เสียหายเบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่า กระสุนปืนลั่นระหว่างที่ผู้เสียหายกับจำเลยแย่งอาวุธปืนกัน ซึ่งสอดคล้องกับคำเบิกความของจำเลยผู้เสียหายเบิกความตอบคำถามค้านทนายจำเลยด้วยว่า เหตุที่ให้การต่อพนักงานสอบสวนว่า จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายก็เพราะเกรงว่าจะถูกดำเนินคดีด้วย ซึ่งก็สอดคล้องกับคำเบิกความของจำเลยที่ว่าอาวุธปืนเป็นของผู้เสียหาย และ

ปรากฏว่าอาวุธปืนของกลางไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานประทับไว้ หากอาวุธปืนดังกล่าวเป็นของผู้เสียหาย ผู้เสียหายก็มีเหตุที่จะต้องกล่าวว่าจะถูกดำเนินคดีดังที่เบิกความคำเบิกความของจำเลยจึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่ากระสุนปืนลั่นระหว่างจำเลยกับผู้เสียหายแย่งอาวุธปืนกัน ไม่ใช่กระสุนปืนลั่นเนื่องจากจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายจึงลงโทษจำเลยฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายไม่ได้ ส่วนที่จำเลยฎีกาว่าไม่ได้กระทำความผิดในข้อหาใช้อาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้าน และทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ นั้น โจทก์คงมีผู้เสียหายเบิกความว่า อาวุธปืนของกลางเป็นของจำเลย แต่จำเลยเบิกความว่าเป็นของผู้เสียหายการที่ผู้เสียหายเบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่าเหตุที่ให้การต่อพนักงานสอบสวนว่า จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายก็เพราะเกรงว่าจะถูกดำเนินคดี จึงทำให้เชื่อได้ว่าอาวุธปืนของกลางน่าจะเป็นของผู้เสียหาย ผู้เสียหายจึงเกรงว่าจะถูกเจ้าพนักงานตำรวจดำเนินคดี จำเลยเบิกความด้วยว่าหยิบอาวุธปืนของผู้เสียหายมาพกไว้ที่เอวก่อนนายมาโนช พยานโจทก์มาถึง ซึ่งสอดคล้องกับคำเบิกความของนายมาโนชที่ว่าเมื่อมาถึงพบจำเลยนั่งดื่มสุราอยู่กับผู้เสียหายแล้ว ข้อเท็จจริงไม่พอฟังว่าอาวุธปืนของกลางเป็นของจำเลยและการที่จำเลยเอาอาวุธปืนของผู้เสียหายที่นำมาให้จำเลยดูมาพกไว้ที่เอว นั้นก็เป็นเพียงการพกเล่น ไม่ได้มีเจตนาครอบครองอาวุธปืนดังกล่าวไม่เป็นความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ไม่ได้เช่นเดียวกัน แม้ความผิดทั้งสองข้อหานี้ต้องห้ามฎีกาและเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิด ศาลก็มีอำนาจพิพากษายกฟ้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185, 215 และ 225 ฎีกาจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ให้ริบอาวุธปืนและปลอกกระสุนปืนของกลาง

(สถิตย์ ไพเราะ-ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-ศุภชัย ภู่งาม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ